III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

3538 *Viceconsejería de Acción Exterior.- Resolución de 1 de octubre de 2026, por la que se aprueba el Plan anual de actuación para la comprobación de la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas por la Dirección General de Emigración.*

Los planes de control de subvenciones se contemplan, a nivel estatal y sin constituir legislación básica, en el artículo 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según el cual "El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención".

Por su parte, el artículo 85 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, obliga al órgano concedente de la subvención a elaborar anualmente un plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas.

A nivel autonómico, el artículo 36.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, viene a establecer que "El órgano concedente de la subvención tendrá la obligación de aprobar un plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas", añadiendo que "El citado plan deberá indicar si la obligación de comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección. También deberá contener los principales aspectos a comprobar y el momento de su realización".

En los procedimientos de concesión de subvenciones, corresponde al Viceconsejero de Acción Exterior la resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones en su ámbito funcional y en el de sus órganos dependientes, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.º del Decreto 159/2019, de 30 de agosto, del Presidente, por el que se delegan competencias en materia de convenios de colaboración y de subvenciones, siendo el órgano competente para instruir los procedimientos de concesión de subvenciones la Dirección General de Emigración respecto de los programas que tiene asignados presupuestariamente.

Visto el del Decreto 6/2024, de 25 de enero, del Presidente, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC n.º 26, de 5.2.2024), y en virtud de los preceptos mencionados,

R E S U E L V O:

Aprobar el Plan anual de actuación para la comprobación de la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas por la Dirección General de Emigración que se incorpora como anexo a esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Gobierno en el plazo de un

mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien, directamente, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. En caso de interponerse recurso potestativo de reposición, no se podrá acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que aquel sea resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estime oportuno interponer.

Canarias, a 1 de octubre de 2026.- El Viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo Rodríguez.

ANEXO

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN PARA COMPROBAR LA REALIZACIÓN POR LOS BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, el órgano concedente de la subvención tendrá la obligación de aprobar un plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas y en el que se deberá indicar si la obligación de comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección.

El presente Plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas contiene una muestra de las subvenciones concedidas por esta Viceconsejería de Acción Exterior, a través de la Dirección General de Emigración, con el siguiente contenido:

1. Ámbito de aplicación temporal.

Serán objeto de control las actividades subvencionadas por la Viceconsejería de Acción Exterior, a través de la Dirección General de Emigración, y pertenecientes a las convocatorias realizadas que se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Presidencia del Gobierno, para el periodo 2023-2025, que se aprobó por Resolución de la Viceconsejería de la Presidencia de 27 de febrero de 2023 (BOC n.º 46, de 7 de marzo), modificado mediante Resolución de 10 de abril de 2023 (BOC n.º 79, de 24 de abril), Resolución de 24 de mayo de 2024 (BOC n.º 110, de 6 de junio), y Resolución de 11 de abril de 2025 (BOC n.º 82, de 25 de abril).

Dentro de cada convocatoria, el control se podrá llevar a cabo durante la ejecución de los proyectos, así como una vez finalicen todos los expedientes de subvención.

2. Tipo de control a efectuar sobre la línea de subvención.

Se efectuará un control consistente en la evaluación del expediente completo o mediante coste simplificado, una vez finalizado el periodo de subvención y presentada la documentación obligatoria por los beneficiarios. Asimismo, se podrá efectuar un control de las actuaciones durante su ejecución.

El tipo de control a realizar será preferentemente administrativo, basado en la documentación aportada por cada entidad o beneficiario junto con su solicitud y, posteriormente, como justificación de la subvención que le haya sido otorgada. A tal fin, se supervisará toda la documentación exigida en las bases reguladoras y en la resolución de convocatoria, y se requerirá, si procede, la aportación de los documentos complementarios que resulten precisos para comprobar, verificar y esclarecer cuantos extremos así lo exijan.

Además, si se estima necesario, podrán llevarse a cabo comprobaciones in situ de la realización de las actividades subvencionadas y podrá reclamarse información adicional que permita contextualizar la documentación aportada en un principio y las actividades programadas en función de su efectivo grado de ejecución.

Las actuaciones que se efectúen en desarrollo de este Plan de control se realizarán a través de medios propios, personales y materiales de la Viceconsejería de Acción Exterior, así como con personal de la Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas, utilizando los técnicos de la materia que se trate, con las suficientes garantías de imparcialidad e independencia, sin perjuicio del apoyo técnico externo que a tal fin sea preciso recabarse.

3. Criterios de selección de la muestra.

La muestra de expedientes de subvención a controlar se seleccionará de modo aleatorio, entre todas las actividades subvencionadas, a través de la Dirección General de Emigración. Dentro del conjunto de solicitudes presentadas a una misma convocatoria, se podrá seleccionar una muestra aleatoria y suficientemente representativa de cualesquiera documentos y otros elementos acreditativos de la realización de la actividad o actividades programadas. El porcentaje de subvención a controlar sobre el total pagado con cargo a cada línea presupuestaria será proporcional a su volumen y en un mínimo del 10%.

Adicionalmente, de forma debidamente motivada, se podrán aplicar criterios dirigidos a la realización de un muestreo específico para la comprobación de aspectos técnicos, económicos o administrativos determinados que se estimen de especial relevancia en el marco de una convocatoria.